



Nr. 15 Kabinettsitzung vom 17. März 1919, 18 Uhr

R 43 I/1348 , S. 113-118 handschriftlich

Anwesend: Scheidemann, Schiffer, Brockdorff-Rantzau, Wissell, Bauer, Schmidt, Landsberg, Noske, Giesberts, David, Erzberger, Gothein, Koeth, Reinhardt; Vizeadmiral Rogge; UStS Albert, Lewald, Toepffer, Gleim; Pressechef Rauscher; GehLegR Nadolny; Protokoll: RegR Brecht.

Beginn: 18:00

[Tagesordnung]

1. [Verordnungsbefugnisse]
2. [Arbeitszeit der Angestellten]
3. [Behebung der Landarbeiternot]
4. [Bildung einer vorläufigen Reichsmarine]
5. [Anrechnung von Zwischensemestern]
6. [Verhandlungen in Posen]
7. [Friedensdelegation]
8. [Dokumente über die Vorgeschichte des Krieges]

1. [Verordnungsbefugnisse]

Reichsminister Erzberger brachte zur Sprache, ob das Ministerium für wirtschaftliche Demobilisierung und Reichsernährungsministerium auf Grund der [dem] Bundesrat übertragenen Befugnisse künftig noch Verordnungen erlassen können ¹.

Reichsminister Landsberg bejahte die Frage, während von anderer Seite Bedenken geäußert wurden, ob diese Auslegung rechtlich einwandfrei und auch der Nationalversammlung gegenüber mit Erfolg zu vertreten sei. Es bestand jedoch Übereinstimmung, daß andernfalls beide Ministerien praktisch nicht weiterarbeiten könnten. Auch sind im Einvernehmen mit dem Reichsjustizministerium schon mehrere Verordnungen in letzter Zeit in dieser Weise erlassen worden. Es wurde daher beschlossen, es bei diesem Verfahren zu belassen.

¹ Die Frage wurde offenbar wegen des in P. 3 verhandelten VOEntw. des RMinWiDem aufgeworfen; s. die Bekanntmachung über die Errichtung eines Kriegsernährungsamts vom 22.5.1916 (RGBl. 1916, S. 402) und den Erlaß über die Errichtung des RAmts-WiDem vom 12.11.1918 (RGBl. 1918, S. 1304).

2. [Arbeitszeit der Angestellten]

Reichsminister Koeth legte den anliegenden Entwurf einer Verordnung über die Regelung der Arbeitszeit der Angestellten während der Zeit der wirtschaftlichen Demobilmachung vor².

Reichsminister Landsberg empfahl, den sachlich wichtigsten Par[agraphen] 4 vor die theoretisch-abgrenzenden Paragraphen 1–3 zu stellen und in Par[agraphen] 18 einzufügen. Die Bestimmung des Abs. 2 findet Anwendung, auch wenn die frühere Strafe nur teilweise verbüßt oder ganz oder teilweise erlassen ist. Mit diesen Änderungen wurde dem Entwurf zugestimmt.

3. [Behebung der Landarbeiternot]

Ebenso wurde der vorgelegte Entwurf einer Verordnung zur Behebung der Landarbeiternot gebilligt, nachdem auf Antrag des Reichsministers Landsberg eine Änderung der Eingangsworte in der Strafbestimmung des Par[agraphen] 6 beschlossen war, um die Strafbarkeit der gemeinnützigen Arbeitsnachweisstellen auszuschließen³.

4. [Bildung einer vorläufigen Reichsmarine]

Reichswehrminister Noske erbat die Zustimmung zu anliegendem Entwurfe eines Gesetzes über die Bildung einer vorläufigen Reichsmarine. Die Marine sei stärker desorganisiert als das Heer. Schon am 4. Nov. 1918 sei in der Ostsee eigentlich nichts mehr verwendungsfähig gewesen. Später sei die Kieler Brigade gebildet, neuerdings eine solche in Wilhelmshaven. Einige Schiffe seien nach dem Muster des Freiwilligen-Korps wieder in Dienst gestellt, zunächst 11 Torpedoboote in der Nordsee, neuerdings 42 Minensuchboote in Kiel und Wilhelmshaven. Eventuell könne man noch 1 oder 2 kleine Kreuzer als Fischereischutz in Dienst bringen. Für alles dies solle das Gesetz jetzt die rechtliche Unterlage bieten.

Die Zustimmung wurde erteilt, vorbehaltlich der Einzelheiten, die mit den beteiligten Ressorts, namentlich dem Reichsfinanzministerium, noch besprochen werden sollen.

Reichsminister Erzberger empfahl, den Ausdruck „Die Reichsmarine aufzulösen“ zu vermeiden (Anklang an 1848) und etwa von der Auflösung der Marinetruppe zu sprechen⁴.

² VOEntw. in: R 43 I/1348, S. 123–137. Mit den im Kabinett beschlossenen Änderungen wurde die VO über die Regelung der Arbeitszeit der Angestellten während der Zeit der wirtschaftlichen Demobilmachung am 18.3.1919 in Kraft gesetzt (RGBl. 1919, S. 315).

³ Der Arbeitermangel in der Landwirtschaft hatte im März 1919 einen Höchststand erreicht; nach den Angaben des Arbeitsmarkt-Anzeigers vom 17.3.1919 standen zu diesem Zeitpunkt 3914 Arbeitssuchende 21 657 unerledigten offenen Stellen gegenüber (R 43 I/1292, Bl. 4). Um dem abzuhelpen, überreichte der RMWiDem dem RKab. am 17.3.1919 einen VOEntw. zur Behebung des Landarbeitermangels und wies in einem Begleitschreiben auf die „Eilbedürftigkeit“ des Entwurfs hin (R 43 I/1292, Bl. 5–7). Die VO zur Behebung des Arbeitermangels in der Landwirtschaft durch das RMinWiDem wurde im Staatsanzeiger Nr. 65 vom 20.3.1919 veröffentlicht und zwar mit dem Datum vom 16.3.1919, offenbar also wegen ihrer „Eilbedürftigkeit“ um einen Tag vordatiert.

⁴ Der GesEntw. „über die Bildung einer vorläufigen Reichswehrmarine“ wurde vom RWeM und dem Reichsmarineamt dem RKab. am 14.3.1919 vorgelegt (R 43 I/601, Bl. 3 f.) und am 22.3.1919 der NatVers übersandt (NatVers-Drucks. Bd. 335, Nr. 173), die das Gesetz nach lebhafter Diskussion am 28.3.1919 verabschiedete (NatVers Bd. 327, S. 864 ff.). Am 16.4.1919 trat das Gesetz in Kraft (RGBl. 1919, S. 431 f.); mit dem 31.3.1920 sollte es nach § 4 wieder außer Kraft treten, wurde aber mit dem Gesetz von diesem Datum (RGBl. 1920, S. 850 f.) verlängert. Die Begründung des GesEntw. ging davon aus, daß mit der Abschaffung der allgemeinen Dienstpflicht, die allerdings mit dem Demobilmachungsbefehl vom 31.12.1918 (RGBl. 1919, S. 1) nur vorläufig gegeben und erst mit der Annahme des Art. 173 des VV endgültig rechtsverbindlich wurde, die neue Marine als Freiwilligenorganisation aufgebaut werden sollte. „Bereits vorhandene freiwillige Marineverbände“, so lautete es in der Begründung, „sollen nach Möglichkeit geschlossen in die Reichswehrmarine übernommen werden“; eine Forderung, die an der bürgerkriegsähnlichen Lage im Reich scheiterte, da die freiwilligen Marinebrigaden II (Ehrhardt) und III (v. Loewenfeld) weiterhin dem Gruppenkommando als Einsatzverbände unterstellt werden mußten. „Der innere Ausbau der Reichswehrmarine“, so hieß es weiterhin, „wird den volkstümlichen Forderungen der Gegenwart Rechnung tragen. Gleichzeitig muß die Reichswehrmarine die Kriegserfahrungen

5. [Anrechnung von Zwischensemestern]

Reichsminister Landsberg trug einen Gesetzentwurf über die Anrechnung von Preise [?] und Zwischensemestern auf das juristische Studium vor.
Die Zustimmung wird erteilt⁵.

6. [Verhandlungen in Posen]

Reichsminister Erzberger berichtete über den Stand der Verhandlungen in Posen, insbesondere über die Frage, ob in den bestehenden Differenzen der deutsche Standpunkt auf die Gefahr des Abbruchs der Verhandlungen unbedingt festgehalten werden solle. Die wichtigste Differenz – Stellung der Feldartillerie 10 km hinter der Front – sei nicht so schwerwiegend, um diese Gefahr einzugehen. Der Abbruch könne auf die gegenwärtigen Verhandlungen in Paris ungünstig einwirken. –
Nach langer Aussprache wurde allseitig zugestimmt, daß ein Scheitern der Verhandlungen vermieden werden müsse⁶.

7. [Friedensdelegation]

Reichsminister *Graf Rantzau* und Unterstaatssekretär *Toepffer* legten die anliegenden Listen A und B über die deutschen Sachverständigen für die Friedensverhandlungen vor. Liste A enthält die Herren, die mit der Delegation nach dem Verhandlungsort fahren sollen, Liste B die Herren, die in Berlin zur Verfügung für Auskünfte stehen sollen. Es wurden eine Reihe von Änderungswünschen vorgebracht und durchgesprochen; die Verhandlung wurde auf morgen vertagt⁷.

der alten Reichsmarine ausnützen und durch feste Manneszucht und innere Geschlossenheit ein jederzeit verwendungsbereites Werkzeug in der Hand der RReg. bilden.“

- ⁵ Der GesEntw. ist in den Akten der Rkei nicht enthalten; ein entsprechendes Gesetz ist nicht erlassen worden. Dagegen wurde in den Freiwilligenverbänden eine Bekanntmachung des RWeMin. vom 17.3.1919 verteilt, die lautete: „A. Vergünstigungen für Studenten: 1. Ein Zwischensemester im Herbst; 2. Für Medizinstudierende Ablegung des Studiums in Hamburg, Köln und Düsseldorf beantragt; 3. Notprüfungen für Theologen, Juristen, Philologen (für Med. vom R.A.d.I. [Reichsamt des Innern] abgelehnt); 4. Für bedürftige Studenten Erhöhung des Stipendiums um 80 000,– Mk. B. [...]“ (Nachl. Epp, Nr. 8).
- ⁶ Am 16.3.1919 hatte Gen. Dommès, der Vertreter der OHL bei den Verhandlungen in Posen (s. Dok. Nr. 7), an die OHL ein Fernschreiben gerichtet, das umgehend an RM Erzberger in seiner Eigenschaft als Vorsitzender der Wako weitergeleitet wurde. Danach hatte Dommès gefordert, daß an der Demarkationslinie in Posen die Artillerie nur auf 6 km zurückgezogen werden sollte. Die Ententevertreter erwiderten in ultimativer Form, daß die Feldartillerie auf 10 km, die schwere Artillerie auf 20 km zurückzuziehen sei; die dt. Forderung, daß an der Demarkationslinie 70 Batterien zugestanden werden sollten, wurde von der Entente abgelehnt; stattdessen wurden nur 10 Batterien zugestanden. Auch der dt. Vorschlag, Frankfurt statt Posen zur Weiterführung der Verhandlungen zu wählen, stieß bei den interall. Vertretern auf Ablehnung. Darüber hinaus war es zu Streitigkeiten innerhalb der dt. Delegation gekommen, da der Vorsitzende Frhr. v. Rechenberg im Gegensatz zu Gen. Dommès den Entente-forderungen weitgehend zugestimmt hatte. Dem Schreiben fügte Groener hinzu: „[...] Es ist nach meiner festen Überzeugung die absolut durchsichtige Absicht der Franzosen, durch ihr Vorgehen bei den Posener Waffenstillstandsverhandlungen nicht nur die Provinz Posen vollkommen unter poln. Gewalt zu bringen, sondern auch die poln. Aspirationen auf Danzig und Westpreußen mit allen Mitteln zu fördern. Geben wir jetzt nach, so verschlechtern wir aber auch die Stellung unserer Unterhändler auf der Friedenskonferenz. Wir müssen daher nachdrücklichst auf unserem Standpunkt verharren und dürfen auch den Abbruch der Verhandlungen nicht scheuen, denn nicht wir, sondern die Polen haben diesen Abbruch zu fürchten.“ (BA-MA, N 46/130). Zu der Frage der Artillerie an der Demarkationslinie notierte Oberst v. Thaer, Divisionskommandeur in der Gegend von Schneidemühl: „Der Hauptstreitpunkt ist augenblicklich, daß wir alle unsere Artillerie auf 20 km hinter die Front ziehen sollen. Greifen die Polen uns dann an, so nehmen sie – vielleicht – wahrscheinlich sogar – unserer schlappen Infanterie alles ab. Sie begründen es damit, daß unsere Artillerie immer wieder schösse. Das mag vorkommen, geschieht aber doch nur in der Abwehr. – Ich fürchte, auf unserer Seite wird man auch das nachgeben. Das ist um so ungünstiger, da unsere Artillerie im allgemeinen ganz gut ist, und die Polen bisher fast keine haben.“ (Thaer, Albrecht v.: Generalstabsdienst an der Front und in der OHL. Aus Briefen und Tagebuchaufzeichnungen 1915–1919, Göttingen 1958, S. 305, Aufz. v. 8.3.1919).
- ⁷ Die in der Anlage zum Kabinettsprotokoll vorliegenden Listen tragen das Datum vom 6.3.1919. Die Liste A umfaßt 23 Namen, u. a. Cuno, Legien, Melchior, Rathenau, Stegerwald und Warburg; die Liste B umfaßt 83 Fachleute der im Friedensvertrag zu behandelnden Sachgebiete (R 43 I/1348, S. 151–157). Beide Listen wurden noch öfters erweitert und abgeändert, s. Dok. Nr. 16; Dok. Nr. 43, P. 7; Dok. Nr. 61, P. 7. Zur Organisation der Friedenskommission s. Dok. Nr. 10 a, Anm. 13.

8. [Dokumente über die Vorgeschichte des Krieges]

Reichsminister Erzberger erbat beschleunigte Veröffentlichung der Dokumente über die Vorgeschichte des Krieges⁸, damit auf der Friedenskonferenz davon noch Vorteil gezogen werden könne. Reichsminister David und *Graf Rantzau* erklärten, daß erst der 1. Band⁹ vorliege, die Veröffentlichung aber nur im Zusammenhange geschehen könne; übrigens werde die deutsche Stellung in der Schuldfrage durch diese einseitige Veröffentlichung schwerlich verbessert.

Graf Rantzau übernahm es, für beschleunigte Verteilung der fertigen Teile an die Kabinettsmitglieder zu ihrer Information Sorge zu tragen.

Nächste Sitzung 18. März 1919

⁸ Laut Sitzungsprotokoll des Rats der Volksbeauftragten waren am 18.11.1918 der Beigeordnete im AA, Karl Kautsky (USPD) und der UStS im AA, Dr. David (MSPD) mit der Herausgabe eines Weißbuchs zur Vorgeschichte des Weltkrieges beauftragt (R 43 I/1324, S. 39-47, hier: S. 45); im Kabinettsprotokoll vom 5.12.1919 wurden als Bearbeiter Kautsky und Max Quarck (MSPD) genannt (ebd.). Zur Editionsarbeit Kautskys s.: Kautsky, Karl: Wie der Weltkrieg entstand, Berlin 1919, S. 7 ff.

⁹ Die Ende 1919 erschienene Aktendokumentation des AA zur Frage der Kriegsschuld umfaßt 4 Bände; s.: Die dt. Dokumente zum Kriegausbruch, hrsg. von Karl Kautsky, Graf Max Montgelas u. Prof. Walter Schücking, Charlottenburg 1919.

Zitierhinweis

Nr. 15 Kabinettsitzung vom 17. März 1919, 18 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Das Kabinett Scheideman, bearb. von Hagen Schulze, 1971, S. 60–64 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/sch-D15>